

0045496-87.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 346/2009 - 69º Distrito

Policial - Teotônio Vilela, 2909/2009 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Camila Lopes Felizardo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0045496-87.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0045496-87.2009.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 346/2009 - 69º Distrito

Policial - Teotônio Vilela, 2909/2009 - 69º Distrito Policial - Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Camila Lopes Felizardo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 900/09

VISTOS.

CAMILA LOPES FELIZARDO, qualificada nos autos, requereu a sua REABILITAÇÃO

CRIMINAL, nos termos do artigo 743 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo

93 e seguintes do Código Penal, alegando que foi condenada por sentença deste juízo, transitada em julgado, e teve sua pena extinta pelo cumprimento. Sustenta que tem endereço nesta Capital, não teve outros envolvimento com práticas criminosas e, portanto, preenche todos os requisitos legais para o deferimento do pedido, de modo que não mais conste de sua folha de antecedentes anotações relativas a este feito.

Juntou os documentos de fls. 03/13 do apenso.

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (fls. 15/16 do apenso).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O instituto da reabilitação permite à condenada reintegrar-se à sociedade, após o cumprimento ou a extinção da pena imposta (Paulo Lúcio Nogueira in Curso Completo de Processo Penal, Editora Saraiva, 9ª edição, 1995, p. 505), desde que verificados os requisitos legais.

À condenada reabilitada é permitido o sigilo das informações referentes a seu processo, excepcionando-se apenas a requisição judicial.

É sabido que os empregadores comumente solicitam que os candidatos mostrem suas folhas de antecedentes durante o processo de contratação, e é inegável que a menção à condenação anterior causa prejuízos à apenada, o que faz surgir o interesse processual e material na reabilitação.

As informações complementares extraídas da FA comprovam a data da extinção da punibilidade em 26/08/2015 (fls. 12). Além disso, verifico que a ré demonstrou bom comportamento público e privado, sem qualquer envolvimento em novos delitos (certidão de fls. 03 do apenso e FA de fls. 09/13 do apenso).

A ré anexou comprovante de endereço, demonstrando residir nesta comarca (fls. 08 do apenso).

A requerente atendeu aos requisitos previstos no artigo 94, do Código Penal e não há dano a ser reparado pelo crime, razão pela qual o pedido deve ser atendido.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e declaro a REABILITAÇÃO de CAMILA LOPES FELIZARDO, qualificada nos autos, e o faço nos termos dos artigos 93 e seguintes do Código Penal e artigos 743 e seguintes do Código de Processo Penal.

Após o decurso de prazo para recursos, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, por força do recurso necessário (art. 746, do Código de Processo Penal). Comunique-se ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, consoante mandamento do artigo 747 do Código de Processo Penal e artigo 202, da Lei de Execução Penal.

P. R. I. C.

São Paulo, 06 de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA